

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5342/2533

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่
นางอรุณ มาลิก โดยนายประดับ มนุ
รักษา

โจทก์

และ

นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้เข้า
ดำเนินคดีต่างผู้ตาย

ผู้ประกัน

นายสมศักดิ์ ศักดินา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2532 มาตรา

กรณีพิพาทสัญญาประกันต่อศาล ศาลสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันจะฎีกาไม่ได้ เพราะคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวจำเลยทั้งสองชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตตีราคาประกันเป็นเงินคนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒

ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันและออกหมายจับจำเลย
ที่ ๒ ผู้ประกันอุทธรณ์ฎีกา ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษาปรับผู้ประกันเป็นเงิน๑๖๕,๐๐๐
บาท ต่อมาผู้ประกันมอบฉันทะให้ทนายความของผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ ๒ มาศาล
และยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

คดีอยู่ในระหว่างอายุฎีกา ผู้ประกันถึงแก่ความตาย ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
ยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้เป็นกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล
ศาลสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ ๒ มาส่งศาลและยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ
ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน เช่นนี้ ผู้ประกันจะฎีกาไม่ได้
เพราะคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๑๙ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๔

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรีวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ -
ศาลอุทธรณ์ - นายปราโมทย์ มาลาวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>